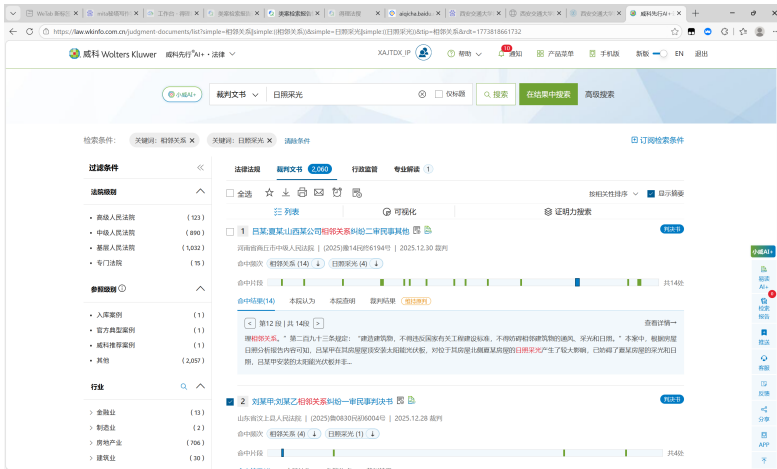


【裁判规则库】类案检索法律AI产品

• 以【相邻关系纠纷】为例

- 业主主张：案涉商业综合体存在违规加建情形，其加建部分建筑实体，对相邻业主的别墅造成日照遮挡，侵害业主依法享有的采光权益。
- 商户主张：加建部分未侵犯业主日照采光权益，贸然拆除将引发巨额经济损失。
- 争议焦点：①房屋加建是否侵犯到业主的日照采光。②是否应当拆除。

• 传统检索流程-威科先行平台【西交图书馆有这个检索库，目前检索流程是从数据库中，检索相应关键词、筛选法院层级、行业、地域等，不同检索方式出来案例结果是不同的，哪怕相同检索词顺序调换可能数据量从几百变成几千】



• 确定检索关键词

- 【现存问题】
 - 结果数量极少，无法满足检索需求。

- 案例数量仍偏多，筛选成本较高。
- 检索结果过于宽泛，缺乏针对性。
- 【痛点】
 - 需反复调整关键词组合并重新检索，大量时间消耗于无效浏览，检索效率低下。

筛选针对性案例

- 【现存问题】
 - 人工判断案件相似性。
 - 人工筛选裁判文书裁判理由。
 - 人工标记高价值案件，作为案例检索报告的参考案例。
- 【痛点】
 - 人工筛选工作量大、耗时长。

裁判规则归纳整理【繁琐】

案号	案件类型	案由	审判程序	裁判理由	裁判结果
62	民事	光、日照纠纷	二审	除其房屋东侧临街砖墙的请求，并无不妥。综上，刘书彦的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：	刘书彦负担（已交纳）。本判决为终审判决。
63	民事	相邻通风纠纷、相邻采光、日照纠纷	一审	本院认为：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中贺连军主张贺海英、张晖军所建房屋及附属对其生活造成影响，遮挡其北正房屋的采光，但未提供充分证据予以证明。经本院现场勘验，并未对贺连军的房屋采光构成重大影响。故贺连军要求贺海英、张晖军拆除各自房屋、院墙，恢复至原来房屋的高度和尺寸诉讼请求，无事实及法律依据，本院不予支持。贺连军主张贺海英恢复其北正房屋山墙漏处的诉讼请求，由于与本案不属同一法律关系，本案不予涉及。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：	驳回原告贺连军的诉讼请求。案件受理费二十五元，由原告贺连军负担（已交纳）。
64	民事	相邻通风纠纷、相邻采光、日照纠纷	一审	本院认为：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明，没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则正确处理相邻关系。本案中，经生效法院民事判决认定，刘书彦在西厢房二间内对书彦所有，刘书彦以刘天正在其房屋东侧临街砖墙影响其采光为由要求后者予以拆除，因在刘书彦取得上述房屋所有权之前西厢房北数两间的东侧早已建造了一排房屋，刘书彦所有的西厢房北数两间东侧已处于封闭状态，刘天正在此坐落一道砖墙与此前相比并未使得刘书彦的上述房屋在采光上有显著减弱。相邻不动产的权利人相互对于对方正当权利的行使负有一定的容忍义务，故对刘书彦的上述诉讼请求，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国物权法》第八十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：	驳回原告刘书彦的诉讼请求。案件受理费35元，由原告刘书彦负担（已交纳）。
65	民事	相邻通风纠纷、相邻采光、日照纠纷	一审	本院认为：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。建造建筑物的，不得妨碍相邻建筑物的通风、采光和日照。本案中，杨继忠与王士臣签订的《补偿协议书》系双方当事人真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，系合法有效，双方当事人均应予以履行。双方签订的《补偿协议书》中明确载明“因杨继忠超高翻建宅基地达到二层半高度，导致后院杨继忠王士臣家不能达到国家标准的日照时间（冬至日不少于一小时的日照）”，并在协议中就相关补偿达成一致意见，观杨继忠否认其所建房屋妨碍王士臣房屋的采光、日照。经本院释明后，杨继忠坚持不申请鉴定，亦未就其主张提供其他充分证据，故应当由其承担相应的不利后果。杨继忠未按约继续支付王世臣2017年及以后的补偿款，王士臣主张杨继忠于每年12月30日前支付其补偿费8000元的诉讼请求，符合法律规定和合同约定，本院予以支持。综上所述，本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第八十三条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：	一、被告杨继忠于本判决生效之日起七日内交付原告王士臣2017年的采光补偿款3000元；二、被告杨继忠自2018年起每年12月30日前交付原告王士臣采光补偿款3000元，直至影响原告王士臣采光事由消失时止。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，由被告杨继忠负担，于本判决生效后七日内交纳。
66	民事	相邻关系纠纷	二审	本院认为：结合当事人的上诉请求，本院重点说明以下两个问题。其一，关于本案的责任主体。王秀兰起诉李国平承担拆除责任，李国平却辩称将建设中的房屋卖给了王硕悦，进而王硕悦又称其不应受到李国平所作承诺的约束。对此，本院认为，如王硕悦与李国平的买卖合同真实存在，本案尚可探讨是否需要就协议效力及履行先予诉讼的问题，然纵观本案，王硕悦方明知李国平建设房屋过程中因二层问题与李秀兰产生了纠纷，且一层尚在建设过程中，就毅然与李国平签订了价款为100万的买卖合同，有违常理。此外，李国平和王立刚、王硕悦方关于房屋买卖价款的支付、承诺书的告知等事项的陈述或与常理不符、或互相矛盾，再综合涉诉房屋的施工队伍未备案变化、王立刚方将款项向施工队支付二层工程款等因素，本院认为从诉讼便利和诚信诉讼的角度出发，一审法院对于李国平和王硕悦所称的买卖合同不予认可，直接确定李国平为相关的责任主体并无不当。其二，关于责任的承担方式。作为农村地区的房屋建设，如超越常规一层建设二层时，需考虑相邻各方的采光、通风及隐私等问题。本案中，李国平曾对王秀兰作出了不建二层的承诺，李国平因该承诺便具有了建设一层而非两层之义务，然王硕悦因该承诺而	驳回上诉，维持原判。二审案件受理费140元，由王立刚负担70元（已交纳），由王硕悦、王硕悦、李国平负担70元（已交纳）。

- 【现存问题】
 - 在文字量过大的情况下进行人工归纳裁判观点与裁判逻辑。
 - 统计支持 / 不支持/判决拆除的案例比例。
- 【痛点】
 - 人工整理易遗漏关键信息，且需反复调整案例相关性，最终产出的分析文档缺乏系统性，裁判观点分散。

输出结果

- Excel版本的类案检索表
- word版本的类案检索报告

- **AI功能设计**

- **【语言检索而非关键词检索】**无需设计检索关键词，通过输入基本案情即可检索到相似案例，简单来说输入大白话也能找到有针对性的案例。
- **【Excel表格生成】**生成Excel类案检索报告，可对“法院认为”部分进行精简归纳，确定案例的裁判规则或者裁判依据，能够保留案件基本信息的同时，针对性设计裁判逻辑归纳板块、判决拆除与否板块。
- **【类案检索报告生成】**生成结构化的类案检索报告
 - 案例检索概述，包括检索说明和检索目标
 - 核心裁判规则归纳
 - 案件争议焦点归纳
 - 目标案件裁判思路倾向
 - 专家观点建议【比如律所或者学界会有学者律师对类似问题做出解释说明，但是这种一般发布在律所的官网或者公众号上而不在法律数据库里】
 - 附上高度相关性的经典案例原文
 - 法院层级高，地方高院以及最高人民法院
 - 案件高度相似，几乎一模一样
 - 输出格式调整，有些软件输出格式是需要人工进行调整的
- **【数据可视化】**
- **【注意点】**
 - 相关性评估，判断案件复杂程度是否满足案件需求。
 - 关注法律法规时效性，留意地区司法政策变化，部分地区可能出台专项指导意见，就是不同地方法律法规可能不一样，现行民法典推出以后过去法律尽管已经失效，但是对于民法典出台以前的案件依旧是适用于当时的法律，而不是现在的民法典。

以上内容整理于 [幕布文档](#)